

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/5580/25

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (סמכויות חטיבת חלופות הכליאה והפיקוח), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 1 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 1

(1) אחרי ההגדרה "חוק שירות ביטחון" יבוא :

"חטיבת חלופות הכליאה והפיקוח" – החטיבה האמונה על כלל חלופות המאסר שתחת אחריות שירות בתי הסוהר, בהתאם להוראות כל דין, לצורך ביצוע פיקוח, מעקב ואכיפה על מפקחים ודרכי פעולה להבטחת פיקוח יעיל ואפקטיבי ;"

(2) אחרי ההגדרה "מנהל בית סוהר" יבוא :

"מפוקח" – מי שניתנה לגביו החלטה שיהיה נתון בפיקוח של שירות בתי הסוהר לפי סעיף 76(ב), (ג), (ד) או (ה) ;

"מפקח הנמנה עם חטיבת חלופות הכליאה והפיקוח" – מי שהוסמך על ידי הנציב או מי מטעמו לאחר שקיבל הכשרה מתאימה כפי שיקבע ובכפוף להוראות כל דין ;"

(3) אחרי ההגדרה "סוהר זוט"ר" יבוא :

"פעולות פיקוח" – פעולות מעקב, ניטור ובקרה, בין היתר פיקוח באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים, בהתאם להוראות הדין החלים על המפוקח ;".

תיקון סעיף 76 2. בסעיף 76 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

"(ד) השירות יהיה רשאי לבצע פיקוח על מי שנידון לעונש מאסר בעבודת שירות מהמועד שנקבע לתחילת ביצוע עבודת השירות לפי סימן ב'1 בפרק ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977.²

(ה) השירות יהיה רשאי לפקח על מי שניתנה לגביו החלטה על מעצר בפיקוח אלקטרוני לפי הוראות סעיף 22א לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996.³

הוספת סעיף 77א 3. אחרי סעיף 77 לפקודה יבוא :

"הסמכת סוהרים 77א. בשירות יהיו סוהרים שהוסמכו על ידי הנציב או לפעולות פיקוח מי מטעמו כמפקחים לצורך ביצוע פעולות פיקוח, מעקב ואכיפה על מפקחים, לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה כפי שיקבע ובכפוף להוראות כל דין."

הוספת סעיף 195 4. אחרי סעיף 95 לפקודה יבוא :

"סמכויות מפקח 195. (א) הסמכויות לפי סימן זה יהיו נתונות גם בחטיבת חלופות למפקח בחטיבת חלופות כלואה והפיקוח של שירות בתי הסוהר, בעת מילוי תפקידו ולצורך מילוי תפקידו, בשינויים המחויבים. הסוהר של שירות בתי הסוהר

(ב) ניתנה החלטה על הפסקה מנהלית של עבודות שירות לעובד שירות לפי סעיף 51ט לחוק העונשין, ונכנס לתוקפו צו למאסרו של עובד השירות כאמור בסעיף קטן (ד1) לאותו סעיף, יהיה רשאי מפקח כאמור להיכנס ללא צו, לחצרים בהם קיים חשד כי מצוי אותו אדם וכן לדרוש ממנו להילוות עמו, והכל על מנת להביאו למתקן כלואה לצורך המשך ריצוי מאסרו; סירב אותו אדם להילוות עמו, רשאי מפקח לעשות שימוש בכוח על מנת להביאו למקום מאסר."

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

5. תיקון חוק סדר
הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה –
חיפוש בגוף ונטילת
אמצעי זיהוי)

בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי),
התשנ"ו–1996⁴ –

(1) בסעיף 1 –

(א) אחרי ההגדרה "טביעות אצבעות" יבוא:

"מפוקח" – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר;

"מפקח של שירות בתי הסוהר" – מפקח הנמנה עם חטיבת
חלופות הכליאה והפיקוח כהגדרתו בפקודת בתי
הסוהר;"

(ב) אחרי ההגדרה "עבירה" יבוא:

"פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש],
התשל"ב–1971;"

(2) בסעיף 11ב –

(א) בסעיף קטן (ד), בסופו יבוא:

"(4) לעניין מפוקח, מיום התייצבותו ועד סיום תקופת
הפיקוח;"

(ב) בסעיף קטן (ה), במקום "במקום מעצר או בבית סוהר" יבוא
"במקום מעצר, בבית סוהר, במקום הפיקוח או במקום שירה עליו
מפקח של שירות בתי הסוהר;"

(3) בכותרת של סימן ג' לפרק ב', במקום "אסירים ומוחזקים במשמורת"
יבוא "אסירים, מוחזקים במשמורת ומפוקחים";

(4) בסעיף 11י –

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 136.

(א) בסעיף קטן (א), במקום "מאסיר או ממוחזק במשמורת" יבוא "מאסיר, ממוחזק במשמורת או ממפוקח" ואחרי "במקום משמורת מיוחד" יבוא "או במסגרת פיקוח המופעלת על ידי שירות בתי הסוהר מחוץ למתקני הכליאה";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "מאסיר או ממוחזק במשמורת" יבוא "מאסיר, ממוחזק במשמורת או ממפוקח";

(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג1) לא נתן מפוקח את הסכמתו לנטילת אמצעי זיהוי לפי הוראות סימן קטן (ב), יחשב הדבר כאי שיתוף פעולה עם מסגרת הפיקוח, בהתאם לדין החל על המפוקח, לפי העניין.";

(5) בסעיף 11א(א), במקום "אסירים או מוחזקים במשמורת" יבוא "אסירים, מוחזקים במשמורת או מפוקחים".

דברי הסבר

חטיבת חלופות הכליאה והפיקוח של שירות בתי הסוהר אמונה על הפיקוח והמעקב אחר אוכלוסיות שונות הנמצאות תחת פיקוח מחוץ לכותלי בית הסוהר, ועניינם מוסדר בדינים שונים, ובהן עברייני מין מפוקחים, המחויבים בצווי הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, אסירים בעבודות שירות ועצורים (ואסירי הרשות לשיקום האסיר) בפיקוח אלקטרוני.

על אף תפקידה המשמעותי של החטיבה בהגנה על שלום הציבור ובטחונו, טרם עוגנו בחקיקה ראשית מכלול הסמכויות הנדרשות לבלשי החטיבה לצורך מילוי תפקידם. הצעת חוק זו באה להסדיר את סמכויותיהם של בלשי החטיבה ולעגן אותן כנדרש בחקיקה ראשית.

התיקון המוצע כולל מספר חידושים מרכזיים: ראשית, מוצע להגדיר בפקודת בתי הסוהר את המונח "מפוקח" באופן שיכלול את כלל האוכלוסיות הנתונות לפיקוח חטיבת חלופות הכליאה והפיקוח, וכן להגדיר את המונח "מפקח" כמי שנמנה על חטיבת חלופות הכליאה והפיקוח של שירות בתי הסוהר. שנית, מוצע לעגן את סמכות שירות בתי הסוהר לבצע פיקוח ומעקב אחר מפוקחים באמצעים אלקטרוניים וטכנולוגיים.

שלישית, מוצע להעניק למפקחי החטיבה סמכויות כניסה למקומות בהם קיים חשד להימצאות אדם שהופסק מאסרו בעבודת שירות באופן מנהלי, ללא צו, וזאת לצורך המשך מאסרו במתקן כליאה. רביעית, מוצע לבצע תיקון עקיף לחוק סדר הדין הפלילי, והסמך את בלשי החטיבה ליטול טביעות אצבעות ותצלומים ממפוקחים לצורך זיהוי.

תיקונים אלה נועדו לאפשר למפקחי החטיבה למלא את תפקידם ביעילות ולהבטיח פיקוח אפקטיבי על המפוקחים, תוך שמירה על שלום הציבור ובטחונו. הסדרת הסמכויות בחקיקה ראשית תיצור ודאות משפטית ותבטיח את האיזון הראוי בין צרכי האכיפה לבין זכויות המפוקחים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' באדר התשפ"ה (03.03.2025)